Notas para la exposición

Comandita y SRL · Artículos 280 al 287 · Libro Tercero · Duración aproximada: 6 minutos

Lo que está entre recuadros es lo que puedes decir en voz alta. Para cada artículo, señala el título en la diapositiva mientras hablas.

1. Apertura (30 s)

"Mi parte abarca los artículos 280 al 287: tres de la sociedad en comandita y cinco de la SRL. Hay una pregunta que las une: **en una sociedad, ¿quién manda y quién arriesga?** Cada forma responde distinto."

2. SOCIEDAD EN COMANDITA (arts. 280-282)

Art. 280 · Contenido de la escritura de constitución (≈45 s)

"La comandita tiene dos clases de socios. Los **colectivos** gestionan y responden con todo su patrimonio, de forma solidaria e ilimitada. Los **comanditarios** solo ponen capital y responden hasta lo que se comprometieron a aportar.

Piensen en un restaurante: el chef es el colectivo y el inversionista es el comanditario.

El art. 280 dice que el pacto social debe incluir las reglas propias de la forma elegida. Además puede incluir otros pactos lícitos, siempre que no choquen con lo esencial de la comandita."

Si preguntan qué es solidaria e ilimitada. Solidaria: el acreedor puede cobrar toda la deuda a un solo socio. **Ilimitada:** el socio responde con su patrimonio personal, no solo con su aporte.

Art. 281 · Comandita simple (≈1 min)

"Se le aplican las reglas de la sociedad colectiva, más cuatro reglas propias:
1. El capital se divide en **participaciones**, no en acciones ni títulos negociables.
2. El comanditario solo puede aportar **dinero o bienes**, nunca servicios.
3. Salvo pacto, el comanditario **no administra**.
4. Ceder una participación exige acuerdos especiales entre colectivos y comanditarios.

¿Por qué no aportar servicios? Porque el aporte es la garantía de los acreedores. Un servicio no se puede embargar."

Si preguntan sobre la cesión. Cede un colectivo: unanimidad de los colectivos y mayoría absoluta de los comanditarios por capitales. Cede un comanditario: mayoría absoluta de los colectivos por personas y mayoría absoluta de los comanditarios por capitales.

Art. 282 · Comandita por acciones (≈1 min)

"Es un híbrido: tiene el capital en acciones, como una S.A., pero con socios colectivos al mando. Tres puntos:
• **Capital:** todo está dividido en acciones.
• **Administración:** administran los colectivos, con las mismas responsabilidades que los directores de una S.A.
• **Transmisión:** las acciones de los colectivos requieren el consentimiento de todos los colectivos y de la mayoría de los comanditarios. Las de los comanditarios circulan libremente, salvo pacto.

La regla clave: **si un comanditario asume la administración, se vuelve colectivo desde que acepta el cargo.** Quien manda, responde con todo.”

Dato extra. El colectivo que deja el cargo no responde por las deudas posteriores a la inscripción de su cese en el Registro.

3. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (arts. 283-287)

Transición: “Pasamos a la SRL, la forma favorita de la pequeña y mediana empresa.”

Art. 283 · Definición y responsabilidad (≈45 s)

“El capital se divide en **participaciones iguales, acumulables e indivisibles**. No son acciones ni títulos valores. Hay un **máximo de 20 socios**, y ninguno responde personalmente por las deudas sociales.

Es una sociedad cerrada: pocos socios que se conocen.”

Art. 284 · Denominación (≈20 s)

“La sociedad tiene una denominación y puede usar un nombre abreviado. Siempre debe añadirse ‘Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada’ o las siglas **S.R.L.** Así los terceros saben con qué tipo de sociedad contratan.”

Art. 285 · Capital social (≈45 s)

“Al constituirse, el capital debe estar **pagado al menos en un 25% de cada participación** y depositado en una entidad del sistema financiero nacional a nombre de la sociedad.

Por ejemplo: tres amigos fundan una SRL con S/ 40,000 de capital. Como mínimo deben pagar S/ 10,000 y depositarlos en un banco a nombre de la empresa.”

Aclara que las cifras son de ejemplo.

Art. 286 · Formación de la voluntad social (≈45 s)

“Las decisiones las toma la **mayoría del capital social**. El estatuto define la forma de expresar esa voluntad. Hay una protección para las minorías: si los socios que representan al menos **un quinto del capital** lo piden, la junta general es obligatoria.

Ejemplo: socios con 60%, 25% y 15%. El del 60% decide. El del 25% supera el quinto y puede exigir una junta. El del 15% no puede hacerlo solo.”

Art. 287 · Administración: gerentes (≈1 min)

“La administración está a cargo de **uno o más gerentes**, que pueden ser socios o no. Representan a la sociedad en todo lo relativo a su objeto.

Tienen una regla de lealtad: **no pueden dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo género de negocios** que la sociedad. Es decir, no pueden competir con ella.

A los gerentes los separa la mayoría simple del capital. Pero si su nombramiento fue condición del pacto social, solo se les puede remover judicialmente, y por dolo, culpa o inhabilidad.”

4. Cierre (≈30 s)

> “Para recordar: **en la comandita, quien manda asume el riesgo total.** El comanditario arriesga solo su aporte, pero no gestiona. **En la SRL, con máximo 20 socios, nadie responde con su patrimonio personal**, y el poder se mide por el capital. Muchas gracias.”

Posibles preguntas y respuestas rápidas

Pregunta	Respuesta
¿Un comanditario puede administrar?	Solo si el pacto lo permite (art. 281). En la comandita por acciones, si administra, se vuelve colectivo (art. 282).
¿Puede aportar su trabajo?	No. Solo dinero o bienes (art. 281).
¿Cuántos socios puede tener una SRL?	Máximo 20 (art. 283).
¿Se puede remover al gerente?	Sí, por mayoría simple. Si su cargo fue condición del pacto, solo judicialmente y por dolo, culpa o inhabilidad (art. 287).
¿Qué pasa si un socio de SRL quiere vender?	Lo trata el art. 291, derecho de adquisición preferente. Lo expone el integrante 4.

Consejos

• No leas esta guía: úsala como apoyo y mira al público.
• Si te sobra tiempo, añade los ejemplos del restaurante y de los 3 amigos. Si te falta, quédate con las definiciones.
• Practica una vez con cronómetro. Lo normal es que te tome entre 5 y 6 minutos.